拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２０-５７２７５６
起案日	令和　５年　３月２７日
特許庁審査官	小野田　達志　　３１１７　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項　　1
・引用文献等　1-2
・備考
引用文献１の特に［０１０５］，［０１７５］-［０１９１］，図6-１５などには、
「患者インターフェースであって：
２-３０ｃｍＨ２Ｏの治療圧力へ加圧可能である鼻マスク乃至プロング５１０内部であるプレナムチャンバであって、前記プレナムチャンバは、治療圧力における空気流れを患者の呼吸のために受容するようなサイズおよび構造にされた鼻マスク乃至プロング５１０側部であるプレナムチャンバ入口ポートを含む、プレナムチャンバと；
患者の気道への入口を包囲する患者の面の領域に対してシールを形成するよう

に構築および配置された鼻マスク乃至プロング５１０のシール形成構造であって、前記シール形成構造は、その中に穴を有し、これにより、上記治療圧力における空気流れが少なくとも患者の鼻孔への入口に送達され、シール形成構造は、使用時において患者の呼吸サイクル全体において上記治療圧力をプレナムチャンバ内に維持するように構築および配置される、シール形成構造と；
前記シール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造と、を含み、前記位置決めおよび安定化構造は：
前記空気流れを前記シール形成構造を介して前記患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管６２０であって、前記少なくとも１つのガス送達管６２０は、使用時に前記患者頭部の上耳底点の上方の前記患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置される、少なくとも１つのガス送達管６２０を含み、
前記少なくとも１つのガス送達管６２０は、織物層６５５を含む第２の導管部分６２２および織物層６５５を含む第１の導管部分６２１を含み、前記第２の導管部分６２２は、前記ガス送達管６２０の第１，２の縁に沿って前記第１の導管部分６２１に接合され、それにより前記ガス送達管６２０の第１，２のシームを形成して前記第２の導管部分６２２が前記ガス送達管６２０の中央部に沿って前記第１の導管部分６２１から離隔されるようにして管状形状を形成し、
前記第１のシームにより、前記ガス送達管６２０へ剛性が付与され（図１０：第１のシームは、導管部分６２１，６２２が重なって厚手となっているから、剛性が付与されているといえる）、
前記第２の導管部分６２２と、前記第１の導管部分６２１とは、非対称の断面形状を有し（［０１８７］）、
前記第１の導管部分６２１は、外力を受けると断面形状が変化し、前記外力が解放されると、前記所定の断面形状へ戻る（［０１８９］）、患者インターフェース。」が記載されている。
外力によって生じた変形が外力をなくしたときにもとに戻る性質のことを弾性と言う。したがって、本願の請求項１に係る発明と比較すると、以下の点で相違し、その他の点で一致する。
相違点１．「前記内側織物層は、実質的に平面状の断面形状を有し、前記外側織物層は、所定の非平面状の断面形状を有し」ているか否か。
上記相違点１について検討する。引用文献１の［０１８０］，［０１９５］，［０１９７］，図２２など、引用文献２の［００６１］-［００６９］，図３-１などに記載されているように、ガス送達管の断面形状として、略Ｄ字状のものが従来から周知である。引用文献１記載の発明の上記非対称の断面形状を、上記相違点１に係る本願発明のようにして、ガス送達管６２０の断面形状を周知の略Ｄ字状とすることは、当業者であれば適宜なし得たことである。

・請求項　　２，４
・引用文献等　１-２
・備考
　一般に、各部にどのような特性の材料や寸法を採用するかは、各部に求められる機能等に応じて当業者が適宜に選択すべき設計的事項である。引用文献１の［０１９７］-［０１９８］や請求項１１にも、ガス送達管の内側と外側とで硬さや厚さを変えることが示唆されているし、内側と外側とで同じ材料や寸法を採用しなければならない事由もない。してみれば、引用文献１記載の発明において内側の織物層６５５と外側と織物層６５５とで異なる特性の材料を選択したり、引用文献２の図５-１，３に示唆されたように外側を厚く構成することは、当業者であれば適宜なし得たことである。

・請求項　　３，６
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の織物層６５５は空気が通過し得る柔軟な材料といえる。

・請求項　　５，１７
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１のガス送達管６２０は第２の縁に沿って第２のシームを有しており、また、出願人がいうところの剛化物を用いなくてもよい。

・請求項　　７，１８
・引用文献等　１-２
・備考
　使用時の空気による加圧が、引用文献１のガス送達管を膨脹させる（織物層が引っ張られる）方向に作用することは自明であるし、一方の織物層で生じる張力はそれに固定された他方の織物層が受け止める構造なのだから「…張力が付与される」ともいえる。

・請求項　　８，１１，１６，１９-２０
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１のフィルムラミネート６５０は、織物層６５５に適用されて熱形成されることで、織物層６５５と共に空気不透過の層を形成している（［０１８９］）。各部にどのような材料を採用するかは、当業者が適宜に選択すべき設計的事項である。

・請求項　　９-１０
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の図６，引用文献２の図１-１～１６などを参照。

・請求項　　１２
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の［０１９０］には管の側方に突出するタブ部分６２９を設けることが記載されている。管の側方に突出するシーム（図１３）をダイカットする際に、一部を残してタブ部分６２９とすることは、当業者にとって容易である。

・請求項　　１３-１４
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の［０１８０］，［０１９５］，［０１９７］，図２２など、引用文献２の［００６１］-［００６９］，図３-１などに記載されている略Ｄ字状は、出願人がいうところの、正曲率とゼロ曲率とを有していると認められる。

・請求項　　１５
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献１の［０１８９］「seam wlded」参照。

●理由２（明確性）について
・請求項　　１-２０
（１）請求項１-４，６-１６，１８-２０に係る発明において、第２のシーム乃至それに対応する構成を欠いたまま、管状形状をどのように形成するのか想定できない。

（２）請求項１７「第１の接合部と第２の接合部との間において前記内側繊物層に沿って剛化物は用いられない」との記載は、明確でない。
　内側繊物層の具体的構成、剛化物の具体的構成が曖昧なため、比較的剛性な部分があった場合に、それが内側繊物層の一部なのか、剛化物にあたるのか、請求項１７の記載事項からでは判断がつかないから、発明の範囲が明確でない。

（３）請求項２０「ガス送達管は、所定の形状に熱形成され、これにより、第１のアームは第１の平面に沿って延び、上部は、前記第１の平面に対して実質的に

直交する第２の平面に沿って外力または圧力無しに延びる」との記載は、明確でない。
　特に、第１のアームや上部というのが、他の発明特定事項との関係において何を指しているのか不明である。なお理由１では、ガス送達管が所定の形状に熱形成されることで自ずと達成される程度の事項と解した。

　よって、請求項１-２０に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書
２．特表２０１０-５１２１９３号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　ＩＰＣ　Ａ６１Ｍ　１６／０８
・先行技術文献　米国特許出願公開第２００５／０２８４４８１号明細書
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部医療機器（PA3E）　小野田達志（おのだ　たつし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４

審査長／代理	審査官	審査官補
二階堂　恭弘	小野田　達志	
３１１８	３１１７	